



WhosDay

Conditions Générales d'Utilisation & Politique de Confidentialité

Version 1.0 — Juillet 2026 · Marché : Suisse (droit suisse)

& IMPORTANT

Ce document est un MODÈLE fourni à titre indicatif et ne constitue pas un conseil juridique. Avant publication, fais-le relire par un-e juriste (notamment pour la conformité à la nLPD suisse et au RGPD, et pour les clauses de responsabilité). Complète les champs entre crochets [].

Éditeur : [Nom / raison sociale de l'éditeur] · Contact : thom.reynaud07@gmail.com · Siège : [Canton], Suisse

Conditions Générales d'Utilisation

En créant un compte ou en utilisant WhosDay, vous acceptez les présentes conditions.

1. Objet du service

WhosDay (« l'Application ») est un service de rappel d'anniversaires qui permet, à l'heure choisie par l'utilisateur, l'envoi automatique de messages d'anniversaire via WhatsApp depuis le compte WhatsApp personnel de l'utilisateur, préalablement lié à l'Application.

2. WhatsApp — Absence d'affiliation & responsabilité de l'utilisateur

& IMPORTANT

WhosDay n'est ni affilié, ni parrainé, ni approuvé par WhatsApp LLC ou Meta Platforms, Inc. « WhatsApp » est une marque de Meta. L'automatisation de messages peut être contraire aux conditions d'utilisation de WhatsApp/Meta.

En utilisant l'Application, vous reconnaissez et acceptez expressément que :

- vous utilisez votre PROPRE compte WhatsApp, dont vous êtes seul responsable ;
- l'envoi automatisé de messages peut enfreindre les conditions de WhatsApp/Meta, et peut entraîner la limitation, la suspension ou le bannissement de votre compte WhatsApp ;
- vous assumez l'ENTIÈRE responsabilité de toute conséquence sur votre compte WhatsApp ; WhosDay ne saurait être tenu responsable d'un blocage, d'une suspension ou d'une perte d'accès à WhatsApp ;
- vous vous engagez à n'envoyer des messages qu'à des personnes qui vous connaissent et acceptent d'en recevoir (interdiction stricte de spam, de démarchage ou d'envois non sollicités) ;
- vous maintenez un usage raisonnable et non abusif (volumes normaux, destinataires réels enregistrés dans vos contacts).

3. Compte, éligibilité

- Vous devez avoir au moins 16 ans (ou l'âge de la majorité numérique applicable) pour utiliser l'Application.
- Vous êtes responsable de la confidentialité de vos identifiants et de l'exactitude des données saisies (noms, numéros, dates).
- Vous garantissez disposer du droit d'enregistrer et de contacter les personnes que vous ajoutez.

4. Abonnement Pro, prix et résiliation

- L'Application propose un plan gratuit (jusqu'à 5 anniversaires) et un abonnement « Pro » (anniversaires illimités) au prix affiché dans l'App Store (CHF).
- L'abonnement est souscrit et facturé via l'App Store d'Apple ; il est à renouvellement automatique, sauf résiliation au moins 24 h avant la fin de la période en cours, depuis les réglages de votre compte App Store.
- Les remboursements sont régis par les conditions d'Apple ; WhosDay ne traite pas directement les paiements.

5. Usage autorisé

Vous vous engagez à ne pas : utiliser l'Application à des fins illégales, de harcèlement, de spam ou de marketing non sollicité ; contourner les limites techniques ; porter atteinte aux droits de tiers ou à la vie privée d'autrui.

6. Disponibilité & « en l'état »

L'Application est fournie « en l'état » et « selon disponibilité », sans garantie d'absence d'interruption ou d'erreur. WhosDay dépend de services tiers (WhatsApp, Apple, hébergeurs) dont il ne maîtrise pas la disponibilité et peut modifier ou interrompre tout ou partie du service.

7. Limitation de responsabilité

Dans les limites permises par le droit suisse, WhosDay ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou consécutifs, ni de la perte d'accès à un compte WhatsApp, ni d'un message non délivré, retardé ou envoyé par erreur. La responsabilité totale de WhosDay, le cas échéant, est limitée au montant payé par l'utilisateur au cours des douze (12) derniers mois.

8. Indemnisation

Vous acceptez de garantir et de dégager WhosDay de toute réclamation, dommage ou frais (y compris frais de défense raisonnables) résultant de votre utilisation de l'Application ou de votre violation des présentes conditions, notamment tout usage de votre compte WhatsApp contraire aux conditions de WhatsApp/Meta.

9. Modification des conditions

WhosDay peut modifier les présentes conditions ; les changements substantiels seront notifiés dans l'Application. La poursuite de l'utilisation vaut acceptation.

10. Droit applicable & for

Les présentes conditions sont régies par le droit suisse. Le for exclusif est fixé à [Canton], Suisse, sous réserve des dispositions impératives de protection des consommateurs.

Politique de Confidentialité

Conforme, dans son intention, à la nLPD (Suisse) et au RGPD (UE). À faire valider par un-e juriste.

1. Responsable du traitement

[Nom / raison sociale de l'éditeur], [Canton], Suisse — Contact : thom.reynaud07@gmail.com.

2. Données que nous traitons

- Compte : adresse e-mail, identifiant utilisateur, statut d'abonnement.
- Contenu que vous saisissez : anniversaires (nom, numéro de téléphone, date, éventuelle année, message), et à l'avenir photos et médias que vous ajoutez.
- Fonctionnement WhatsApp : données de session de votre appareil WhatsApp lié, stockées de façon sécurisée sur nos serveurs pour permettre l'envoi (jeton de liaison, statut de session).
- Technique : jeton de notification push, journaux d'envoi (statut, date), données de diagnostic minimales.

3. Ce que nous NE faisons pas

- Nous ne lisons pas vos conversations WhatsApp et n'accédons pas à vos messages personnels.
- Nous ne vendons pas vos données et ne faisons pas de publicité ciblée.
- L'import depuis vos Contacts / votre Calendrier se fait avec votre permission ; seules les personnes que vous choisissez d'ajouter sont enregistrées.

4. Finalités & bases légales

- Fournir le service (rappels et envois automatiques) — exécution du contrat.
- Gérer votre compte et votre abonnement — exécution du contrat.
- Vous envoyer des notifications liées au service — intérêt légitime / consentement.

5. Sous-traitants & hébergement

Nous faisons appel à des prestataires qui traitent des données pour notre compte :

- Supabase (base de données et authentification) ;
- Fly.io (serveurs applicatifs, région européenne) ;
- Apple (App Store, paiements d'abonnement) et RevenueCat (gestion des abonnements) ;
- WhatsApp / Meta pour l'acheminement des messages que vous envoyez.

Certains prestataires peuvent traiter des données hors de Suisse/UE ; des garanties appropriées (clauses contractuelles types) sont recherchées le cas échéant.

6. Durée de conservation

Vos données sont conservées tant que votre compte est actif. À la suppression de votre compte, vos données personnelles sont effacées ou anonymisées dans un délai raisonnable, sauf obligation légale de conservation.

7. Vos droits

Conformément à la nLPD et au RGPD, vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité. Vous pouvez supprimer votre compte depuis l'Application ou nous écrire à thom.reynaud07@gmail.com. Vous pouvez saisir l'autorité de protection des données compétente (en Suisse : le PFPDT).

8. Sécurité

Les données sont chiffrées en transit (HTTPS) et l'accès aux données de chaque utilisateur est cloisonné par des règles de sécurité au niveau de la base (Row Level Security). Aucune mesure n'étant infaillible, nous ne pouvons garantir une sécurité absolue.

9. Mineurs

L'Application n'est pas destinée aux personnes de moins de 16 ans.

10. Contact

Pour toute question relative à cette politique : thom.reynaud07@gmail.com.

